

## أصول الفقه الحنفي فرقه ثانيه كليه الشريعة والقانون

### تيم طريق الطموح معا للقمة

ونشكر من كان له الفضل ومن ساهم في ذلك وندعو الله عز وجل ان تفيدكم لاتنسوا  
الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم..

بسم الله الرحمن الرحيم

بداية مادة أصول الفقه الحنفي دراستها أن شاء الله تعالى تشتمل على جزئين

الأول خاص بالدراسة الموضوعية ويشتمل على ( حروف المعاني وتقسيم اللفظ باعتبار الظهور والخفاء وباعتبار كيفية دلالاته على المعنى و مفهوم المخالفة واقسامه وباعتبار افادته الحكم الشرعي الى خبر وانتشاء وتقسيم الانشاء الى أمر ونهى والمعاني المتعلقة بالأمر والنهى).

اما الجزء الثاني الدراسة النصية ( ودي من كتاب اسمه " التوضيح لصدر الشريعة" ودي بنلتزم فيها بعبارة الكتاب ونصه بحيث يكون  
عندنا قدره بعد ذلك على استخراج الأحكام والبحث والدراسة في أمهات الكتب. ♥

بداية الدراسة الموضوعية ❁

الباب الأول حروف المعاني

طيب هنا سؤال ليه بندرس الحروف ومعناها في علم أصول الفقه؟

لسببين : الأول. ان الحاجه ماسه إليها في استنباط الاحكام الشرعيه من إدلله التفصيليه المشتمله علي هذه الحروف..

الثاني؛ أن بعض المسائل الفقهيه تتوقف على معاني هذه الحروف..  
إذا دراسة معاني الحروف هام في علم أصول الفقه.

وأطلق الأصوليون على هذه الحروف اسم حروف المعاني.

الحرف في اللغة؛ هو الطرف من كل شيء.

والحرف في الاصطلاح : هو قسم من أقسام الكلام العربي.

وطبعا الكلام في اللغة العربيه مقسم إلى ٣ أقسام اسم وفعل وحرف.

الاسم؛ ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان

الفعل؛ ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان.

اما الحرف؛ ما دل على معنى في غيره وأنه لا يستقل بالمفهوميه..

يعني اي الكلام ده؟. يعني أن الحرف لوحده لا يفيد معنى وهو مستقل عن غيره يعني لازم يقترن بغيره علشان يفيد معنى. مثلا لو قلت محمد دا اسم ودل على معنى بنفسه. وكذلك لو قلت نجح دا فعل دل على المعنى بنفسه. أما بقى لو جيت قولت على أو في مثلا انا مفهمتش حاجه إذا لا بد أن ينضم الحرف أو يقترن بغيره حتى يفيد معنى مستقل.

طيب لماذا سميت هذه الحروف بحروف المعاني؟؟

لسببين الأول؛ انها توصل معاني الأفعال الي الأسماء أو لدلالاتها على المعنى

السبب الثاني؛ لأن حروف المعاني تتميز عن حروف المباني التي لا تدل على معنى اصلا.

يعني اي حروف مباني! حروف مباني يعني الحرف ده من بنية الكلمة من اساس الكلمة احد أركانها زي مثلا لما اقول زيد مثلا حرف الزاي دا حرف مبنى لأنه من الحروف الاساسيه للكلمه وضع بغرض تركيب الكلمه مش علشان يفيد معنى تمام..

ذكر الأصوليون ٤ أنواع لحروف المعاني.. وهيتم دراستهم بالتفصيل أن شاء الله

النوع الأول؛ حروف العطف

الثاني؛ حروف الجر

الثالث؛ الظروف

الرابع أدوات الشرط.

طيب هنلاحظ هنا حاجة ان الظروف في منها اسماء ومنها حروف يعني مش كلها حروف وكذلك أدوات الشرط في منها اسماء ومنها ظروف ولكن هنجد انه يطلق عليهم حروف من باب التغلب.

نبتدي بأول نوع من انواع حروف المعاني وهي حروف العطف  

يعنى اي عطف؟

العطف في اللغة؛ التني والرد

وفي الاصطلاح؛ هو تابع يدل على معنى مقصود بالنسبه مع متبوعه يتوسط بينهما احد حروف العطف.

فائدة العطف. هو الاختصاص وإثبات المشاركة 

وعدد حروف العطف 10 حروف يتم دراسة كل حرف في مبحث منفصل 

المبحث الأول؛ معنى الواو وهو أو حروف العطف

اختلف الأصوليون في معنى الواو على ٣ آراء؛....

الرأي الأول : يرى أن الواو لمطلق العطف أو لمطلق الجمع. ومعنى ذلك أنها تفيد الجمع بين الأمرين وتشريكهما اما في الثبوت أو الحكم أو الذات

وذهب اللي هذا الرأي جمهور العلماء ومنهم الحنفية.

الرأي الثاني؛ ويرى انها للترتيب بمعنى تأخر ما بعدها عما قبلها في الزمان.

وذهب لذلك الفراء ونقل عن الإمام الشافعي.

الرأي الثالث : يرى أن الواو للمعية والمقارنة بمعنى الاجتماع في الزمان

ونسب هذا الرأي إلى الإمام مالك رحمه الله.

ولكل رأي من هذه الآراء أدلة سوف اذكرها أن شاء الله تعالى  

أدلة القول الأول : القائلون بأن الواو لمطلق الجمع ( الجمهور).

ولهم 10 أدله...

الدليل الأول؛ النقل عن أئمة اللغة، نص على ذلك سيبويه وحكي عن السيرافي واجمع نحاة البصرة والكوفة على ذلك.

\_\_ واعترض على ذلك، بأن دعوى الإجماع غير مسلمه لأنه نقل عن جماعه انها تكون أيضا للترتيب

\_\_ واجيب أن المراد بالإجماع هو إجماع الأكثر

الدليل الثاني؛ الاستقراء أو التتبع..

بمعنى اننا لو لاحظنا استخدامات الواو في اللغة العربية هنلاقي انها بتستخدم في مواضع مينفعش انها تكون بمعنى الترتيب أو المقارنه.

مثال؛ تقاتل زيد وعمر، اختصم محمد وعلى..

هنلاقي أن الأفعال دي اسمها أفعال مشاركه أو مفاعله بمعنى أنها لازم الفعل يصدر من الطرفين لأن مش معقول شخص واحد هيقاتل نفسه أو هيتخاصم مع نفسه.. ف هنا الواو لو كانت للترتيب لم يصح دخولها في هذا المثال.

الدليل الثالث؛ انه لو كانت الواو للترتيب لكان قوله تعالى في سورة البقرة " ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه" مناقضا لقوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف " وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا"

ف القصه هنا واحده ولو كانت للترتيب لكان تناقضا والتناقض في كلام الله تعالى محال..

الدليل الرابع؛؛ قول أهل اللغة بأن واو العطف تأتي بين الأسماء المختلفه و ان الف الاثنين و واو الجماعه بين الأسماء المتحدّه. فكما انها لا يفيدان ترتيبا ولا مقارنة فكذلك واو العطف..

الدليل الخامس؛؛ أن المأثور من اهل اللغة أن قول القائل ( لا تأكل السمك وتشرب اللبن ) معناها النهي عن الجمع بينهما. ولو كانت الواو تفيد الترتيب لما صح استعمالها في هذا المقام..

الدليل السادس؛؛. ان الواو لا تفيد الترتيب في قوله تعالى ( واسجدي واركعي). فهي لا تكون للترتيب والا كان السجود مقدم على الركوع وكذلك انها لا تفيد الترتيب في قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمه)....

الدليل السابع؛؛. ان الجمع المطلق معنى معقول تمس الحاجة الي التعبير عنه

الدليل الثامن؛؛. ان الواو لو كانت للترتيب لما حسن الاستفسار في قول القائل ( جاء زيد وعمرو) عن تقدم أحدها وتأخر الآخر

الدليل التاسع؛؛. ان السيد إذا قال للعبد اشتر اللحم والخبر، فقام العبد بشراء الخبز اولا فلا يزم على فعله هذا فاذا كانت الواو تفيد الترتيب لزم على هذا الفعل لمخالفته لأمر سيده..

الدليل العاشر؛؛. ان الواو لو أفادت الترتيب لصح دخولها لصح دخولها على جواب الشرط. مثل الفاء فإنها يصح دخولها على جواب الشرط لأنها تفيد الترتيب اما الواو لا تفيد الترتيب فلا يصح دخولها..

أدلة القول الثاني : القائلون بأن الواو تفيد الترتيب..  
استدلوا ب 5 ادله على ذلك...

الدليل الأول؛؛. قال تعالى" يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا" ف لو لم تكن الواو للترتيب لما فهم وتعين أن الركوع يسبق السجود. \_ ويجاب عن ذلك : بأن الترتيب لم يفهم من الايه وإنما فهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.. عندما صلى وقال صلو كما رايتموني اصلي..

الدليل الثاني؛؛؛. انه لما نزل قوله تعالى ( ان الصفا والمروة من شعائر الله). سأل الصحابه بابهما نبداً فقال (ص) ابدأوا بما بدأ الله به \_ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من الايه الترتيب وهو أفصح العرب..، وأنه صلى الله عليه وسلم نص على أن الواو للترتيب عند اشتباه الواو على الصحابه.، وأنها لو كانت للترتيب لما احتاج الصحابه إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم \_ واجيب عن ذلك

١/ أن الترتيب لم يثبت من الايه وإنما بما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من وحي غير متلو.  
٢/ أن الواو إذا كانت للترتيب لم يحتاج الصحابه إلى السؤال لأنهم أهل فصاحه فدل سؤالهم على أنها ليست للترتيب.

الدليل الثالث؛؛؛. قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قام خطيباً بين يديه وقال من أطاع الله ورسوله فقد اهتدى ومن عصاهما فقد غوي. " بنس خطيب القوم انت قل من عصى الله ورسوله فقد غوي".

وأنها لم تكن الواو للترتيب لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين العبارتين.

\_ واجيب

بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بالفرق بينهما أفراد ذكر الله تعالى مبالغة في تعظيمه ليس لأن الواو تفيد الترتيب.

الدليل الرابع؛. انكار الصحابة على ابن عباس في أمره إياهم بالعمرة قبل الحج، واحتجاجهم بقوله تعالى " واتموا الحج والعمرة لله " وفهمهم حجه لأنهم أهل فصاحه.  
\_واجيب إنكار الصحابة ليس لأن الواو للترتيب بل لأن الواو عندهم لمطلق الجمع فيكون احتجاجهم دليل على نفي وجوب تقديم العمرة على الحج صحيح..

الدليل الخامس؛ انه لو قال الزوج لزوجته غير المدخول بها انت طالق وطالق وطالق،، طلقت طلاقه واحده.

وجه الدلالة؛ أن الواو لو كانت لمطلق الجمع لوقعت الطلاقات الثلاث مما يدل على أن الواو للترتيب.

\_واجيب

١/ أن هذا الحكم ممنوع عند بعض من يقول ان الواو لمطلق الجمع حيث انه تقع الطلاقات الثلاث لا طلقه واحدة وقال بذلك الإمام مالك وأحمد ابن حنبل...

٢/ أن قوله طالق وطالق معطوف على الانشاء وهو قوله انت طالق فيكون انشاء آخر ومعاني الإنشاءات تقع مرتبه بترتيب الفاظها لأن معانيها مقارنه للتلفظ بها..

ادله القول الثالث.. القائل بأن الواو للمعني والمقارنه...

هذا القول لم يرد له ادله. ولكن ورد عنهم القول بوجوب الموالاة في الوضوء عملا بقوله تعالى ( يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق.....)

\_واجيب

أن الموالاة في الوضوء لم تجب لأن الواو للمعني بل وجبت لأمر أخرى هي؛؛؛؛

١/ أن قوله تعالى ( إذا قمتم ) شرط لغوي وهي من الأسباب والأصل ترتيب جملة المسبب على السبب مباشرة دون تراخي

٢/ أن الفاء في قوله ( فاغسلوا ) . للتعقيب فوجب تعقيب المجموع للشرط

٣/ أن قوله تعالى ( فاغسلوا ) أمر مطلق وهو يدل على الموالاة والفوريه وعدم التراخي

الرأي الرابع... 

الرأي الأول...

القائل بأن الواو لمطلق الجمع لقوة ما استولوا به ولردهم على أدلة الآراء الأخرى..

بسم الله الرحمن الرحيم

طيب احنا عارفين ان الإمام أبو حنيفة مع رأي الجمهور القائل بأن الواو لمطلق الجمع تمام؟.. تمام

لكن البعض قال إن ابو حنيفة يقول بأن الواو للترتيب مش لمطلق الجمع...

طيب اي اساس زعمهم بالكلام ده؟

قالوا في ( قول الرجل لزوجته غير المدخول بها.. ان خرجت من المنزل فأنت طالق وطالق وطالق ) .. قالوا هنا أن أبو حنيفة يقول انه في الحالة دي بتقع طلقه واحده عند تحقق الشرط.

اي هو الشرط خليك مصحح معايا 

هو الخروج من المنزل لو خرجت هتقع طلقه واحده تمام

ومعنى الكلام ده أن أبو حنيفة لما قال في الحالة دي بوقوع طلقه واحده البعض فهم أن الواو للترتيب. لأنها لو مكنتش للترتيب كانت هتقع 3 طلاقات عند تحقق الشرط..

طيبا هنرد عليهم بأن الكلام ده باطل...

طيب باطل ليه ي عم الحاج.. ؟

قالى لأن الإمام أبو حنيفة لما قال بوقوع طلقه واحده في الحالة دي الحكم دا مش كان مبنى ع اساس ان الواو للترتيب لا دا بناء على حاجه تانيه وهو تعليق الجواب بالشرط وده بيكون على سبيل التعاقب عند الإمام أبو حنيفة..

هناك زعم آخر نسب إلى الصاحبين ( اللي هما ابو يوسف ومحمد ابن الحسن)  
 قال البعض انهم يقولوا ان الواو للمقارنه والمعيه..  
 طيب اللي قالوا كده قالوا بناء على ايه بردو..؟  
 في المثال اللي فوق.. بتاع ( انت طالق وطالق..... )  
 الصاحبان في الحاله دي قالوا انه هيقع 3 طلاقات لو تحقق الشرط اللي هو الخروج من المنزل.. تمام كده..؟ تمام 😊  
 طيب بناء على قول الصاحبين بوقوع ال 3 طلاقات البعض فهم انهم يقولو أن الواو للمعيه والمقارنه لأنها لو مكنتش للمعيه والمقارنه كانت وقعت طلقه واحده..

وهنقولهم أن الكلام ده باطل..  
 لأن حكمهم بوقوع ال 3 طلاقات مش مبنى ع اساس ان الواو للمعيه أو المقارنه..  
 وإنما مبنى على رأيهم في التعليق والتعليق عندهم بيقع جملة واحده على سبيل الاجتماع مش على سبيل التعاقب زي عند الإمام أبي حنيفة..  
 🌸

نيجي لحاجه ثانيه بعد كده وهي "" الواو الواقعه بين الجمل "" 🌻💙  
 طبعا اللي فات دا كله كان عطف بالواو في المفردات...  
 نيجي للجمل بقى..  
 بدايه الجمله المعطوفه اما ان تكون تامه وأما ناقصه..  
 اي هي الجمل التامه دي واي الجمل الناقصه..؟  
 قالي ان الجمله التامه : وهي الجمله التي لا تفتقر إلى ما يكملها لوجود ركنيها في الكلام..  
 يعني اي بردو 😊  
 يعني الجمله بنقول عليها تامه لو معناها كامل وموجود فيها الركنين اللي هما مثلا في الجمله الفعلية الفعل والفاعل..  
 وفي الجمله الاسمية المبتدأ والخبر..

طيب اي هي الجمل الناقصه؟  
 هي الجمله المفتقره إلى ما يكملها من جهة المعنى لا من جهة الإعراب..  
 يعني اي الكلام ده..  
 فاكرين في النحو لما كنا بنعمل حاجه في الجمله اسمها التقدير يعني مثلا جايب مثال ( أن فهمت المسأله فأنت ذكي ومحمود). الجمله هنا  
 مش ناقصه من ناحية الإعراب لكن ناقصه من ناحية المعنى ودي اللي بقول عليه تقدير في المعنى يعني هقدر كلمة ذكي بعد محمود فهيكون  
 التقدير ( أن فهمت المسأله فأنت ذكي ومحمود ذكي) تمام 😊

طيب خلاصة الكلام في العطف بالواو إذا كانت الجمله تامه..  
 لو كانت تامه فاما هتكون الجمله ليس لها محل من الإعراب وأما يكون ليها محل من الإعراب.

١/ اذا وقعت الواو بين الجمل التي لا محل لها من الإعراب.. هتفيد التشريك في حصول مضمون الكل

٢/ اذا وقعت الواو بين الجمل التي لها محل من الأعراب.. ف الواو هتفيد تشريك الجمله الثانيه مع الجمله الأولى في محلها الإعرابي..  
 يعني إعراب الجمله الثانيه هيكون زي الأولى بالظبط

طيب دي في الجمل التامه طيب الواو بقى في الجمل الناقصه...

الحكم فيها أن الواو تفيد تشريك الجمله الثانيه فيما تمت به الجمله الأولى  
 يعني اذا أمكن تقدير ما تمت به الجمله الأولى قدر ع ذلك  
 وإذا لم يمكن التقدير مثلا لعدم اتحاد المعطوف والمعطوف عليه ف هنقدر مثله...

كده اول مبحث من حروف العطف تم الحمد لله وهو حرف الواو.. 🌻💙

ويعتبر أطول حرف في حروف العطف..

وبإذن الله بكرة إذا أمكن هنزل المبحث الثاني ( حرف الفاء )..

لو حد عنده اي تعليق يتفضل أو أي حاجه مش واضح.. 🦋💙

لنك الجروب يوجد عليه شرح مسجل ونشكرا داما من ساهم في ذلك

محمد عمرو جنيدي

لنك الجروب ShapanKalw@

#تيم\_طريق\_الطموح

المبحث الثاني من حروف العطف وتاني حرف هو (( معنى الفاء ))...

في حرف الفاء جمهور العلماء اتفق على أنها للترتيب والتعقيب ومفيش خلاف زي اللي كان في حرف الواو. تمام

يعني اي تعقيب؟؟

يعني ما بعد الفاء يتبع ما قبلها مباشرة بدون تراخي ولا مهله بينهم..

والتعقيب في حاجه بيكون على حسب حالها وعلى حسب العرف في الحاله دي زي مثلا

لما اقول دخل محمد فعلي. هنا انا هتصور دخول على بعد محمد مباشره مفيش فتره بينهم يعني ثواني حتى لأن فعل مش محتاج وقت في أدائه تمام

غير المثال ده مثلا

( تزوج محمد فولد له). دا إذا كان مفيش فتره الا مدة الحمل. ف هنا في تعقيب بين ما قبل الفاء وما بعدها.

طيب هتقولي هنا ازاي تعقيب وهو فيه فترة بين الأمرين.. هنقول انه العرف والطبيعي بيقتضي هذه المدة ف هنا هيكون تعقيب...

،،، طيب الفاء ممكن تكون للترتيب والتعقيب

وممكن تكون للترتيب بس..

طيب في الحاله الأولى :\_. إذا كانت الفاء للترتيب والتعقيب. ف هنا هيبقى لازم يتحقق وقوع الترتيب في الأمر من غير تراخي ودا اللي هو التعقيب..

يعني اي المثال ده مثلا

قال الزوج لزوجته ( ان دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق). هنا الحكم بالطلاق مش هيقع الا اذا تحقق الترتيب في دخول الدار الأولى وبعدين التانيه بعدها مباشرة من غير تراخي.

طيب هي مثلا دخلت الدار الثانيه قبل الأولى أو دخلت التانيه بعد الأولى ولكن في تراخي وفيه مدة بينهم يبقى لا يقع الطلاق.... تمام 😊

الحالة الثانيه؛ لو كانت الفاء للترتيب بس

جاييلي فيها هنا مثالين

المثال الأول،،. إذا قال الرجل للآخر بعثك هذا العبد بألف فقال الآخر فهو حر....

هنلاحظ هنا انه الفاء في كلمة " فهو حر "

شملت قبول البيع وبعدين أعتاق هذا العبد.. طبعا لان أعتاق العبد وحرية لازم الآخر يقبل بيعه بعدين يعتقه

ف مينفعش يقول هو حر من غير الفاء لأن هنا يعتبر رد للبيع اللي هو ازاي تبيعه وهو اصلا حر؟؟..

المثال الثاني؟؟. لو قال شخص لخياط، ايكفيني هذا الثوب قميصا؟ فيقول الخياط نعم فيقول اقطعه فقطعه لتخيطه وبعد قطعه ظهر انه لا يكفيه..

هنا قالوا بان الخياط هيضمن الثوب لأن الفاء تفيد ترتيب الأذن بالقطع بناء على خبر الخياط...

يعني اي الكلام ده...  
يعني هنا الخياط في الحالة دي هيضمن الثوب لأن الشخص قاله اقطع بناء على رده ليه لما قاله الثوب ده هيكفيك فعلشان كده قاله اقطع  
ف بما انه لم يكفي فهيضمن الخياط.. لأنه مشروط بالكفايه طيب لو كان شرط ده مش موجود والشخص ده قاله اقطع الثوب من غير الفاء  
ف هنا الخياط مش هيضمن سواء الثوب كفى أو لا...

..((استعمالات الفاء))..

الفاء تستخدم في ٣ مواضع

الأول؛؛ ان الفاء تدخل في جواب الشرط أو جزاء الشرط.  
لأن طبعا الجواب متأخر عن وجود الشرط ويعقبه  
مثال قال تعالى ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر )  
هنا لازم يكون فيه شرط اللي هو مرض أو سفر علشان يكون فيه جواب شرط اللي هو الإفطار..

الموضع الثاني؛ أن الفاء تدخل على المعلوم..  
طبعا لأن المعلوم مكانه بعد العله أو السبب وليس متعقبا له..  
مثال.. ( فوكزه موسى فقضي عليه )  
هنا العله أو السبب متقدمه وهي أن موسى وكزه والمعلوم الناتج عن كده القضاء على الرجل...  
َ

ولكن قالوا إن ممكن الفاء تدخل برده على العله على خلاف الأصل.  
مثال ( فتزودا فإن خير الذاد التقوى ) اللي بعد الفاء هنا عله لتزويد ومجاش بعد الفاء هنا معلول.  
وأجيب بأنه؛؛ ان الفاء لم تدخل على العله ولكن ع المعلوم لأنه لو كان المقصود من العله كان في الذهن لخطوره بالبال اولاً.

الموضع الثالث،، أن الفاء بتكون للتعقيب.

بسم الله الرحمن الرحيم. 

المبحث الثالث وتالت حرف من حروف العطف هو ( معنى ثم ) ....

طبعا ثم احد حروف العطف فيديتها ايه.. قال بتنفيذ الترتيب والتراخي..  
طبعا عارفين يعني ايه ترتيب يعني اللي بعد ثم وقع بعد ما قبل ثم تمام

يعني ايه بقى تراخي؟  
أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة في الفعل المتعلق بهما..  
يعني ايه! يعني مثلاً، ضربت محمد ثم عمرو. معنى التراخي أن فيه مهلة أو فيه وقت بين ضرب محمد وضرب عمرو يعني انا  
ضربت محمد في الأول بعدين بعد فتره ضربت عمرو يعني الضرب مش وقع متعاقب في نفس الوقت زي م قولنا الكلام ده في حرف  
الفاء.. تمام

طيب ايه العلاقة بين حرف الفاء وبين ثم؟  
الحرفين بيشتروا في أنهم الاتنين بيبيدوا الترتيب.  
لكن بيختلفوا في أن الفاء للتعقيب يعني مفيش مهلة بين المعطوف والمعطوف عليه اما ثم بتنفيذ التراخي يعني فيه فتره بينهم..

طبعا احنا قولنا أن ثم بتنفيذ التراخي..  
لكن اختلف الإمام أبو حنيفة والصاحبان في محل التراخي ده هل في الحكم بس ولا في الحكم والتكلم معاً.

والتراخي في الحكم بمعنى أنه فيه مهله بين الاثنين في الفعل اما التراخي في التكلم يعني وهو بيقول الجمله مثلا وبعد ثم يسكت ويستأنف الكلام تمام

نيجي هنا للخلاف..

الرأي الأول رأي أبو حنيفة، وقال إن التراخي بيقون في الحكم والتكلم معا

واستدل بأمرين..

الأول،، ان (ثم) بتفيد مطلق التراخي والمطلق ينصرف للفرد الكامل يعني هتكون التكلم والحكم مع بعض والا كان التراخي من وجه دون الوجه الآخر

..

الدليل الثاني،، أن أبو حنيفة وصاحبيه اتفقوا على التراخي في الحكم وطالما ثبت التراخي في الحكم هيلزم التراخي في التكلم أيضا.

الرأي الثاني،، رأي الصحابان، بأن التراخي في الحكم فقط دون التكلم

الدليل الأول.. اساليب اللغة العربي.

المستعمل في اللغة العربي أن التراخي يكون في الحكم فقط ولا يقصد التراخي في التكلم.

مثال قال تعالى " ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون " المفهوم هنا من الايه التراخي في البعث عن الموت ولا يفهم منه التراخي في التكلم..

الدليل الثاني،، ان التكلم متصل حقيقة..

يعني الكلام اصلا متصل ف ليس هناك وجه نخلي الكلام منفصل ولو انفصل الكلام العطف مش هيكون صحيح وعلى ذلك هيكون التراخي في الحكم فقط...

الخلاف دا ترتب على أثره الحكم في المسألة دي (( قال الزوج لزوجته انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلتي الدار))

الحكم عند الصحابين،. ان ال 3 طلاقات هتتعلق بالشرط على الترتيب وإذا تحقق الشرط هتقع على الترتيب ودا طبعا بناء على التراخي في الحكم..

وعلى ذلك لو كانت المرأة مدخول بها تقع ال 3 طلاقات إذا تحقق الشرط اللي هو دخول الدار

طيب اذا كانت غير مدخول بها، هتقع طلقه واحدة فقط إذا تحقق الشرط وهلغى الباقي لأن كده كده هي بتبين بالطلقه الأولى.

\_ والحكم كذلك برود لو الشرط أتقدم

بمعنى ايه.. بمعنى أنه هيقول مثلا ( إن دخلت الدار انت طالق ثم طالق..... )

الكلام ده عند الصحابين اللي هما علشان منتوش ابو يوسف ومحمد ابن الحسن.

طيب عند ابو حنيفة،،.

احنا قولنا عند الصحابين نفس الحكم سواء الشرط تقدم أو تأخر

اما هنا فرق بين لو قدم الشرط أو آخره ولو كانت المرأة مدخول بها أم لا.

اولا،، في حالة تأخير الشرط

يعني هيقول ( انت طالق ثم طالق ثم طالق أن دخلت الدار )

الحكم هنا 1/ إذا كانت المرأة غير مدخول بها هتقع طلقه واحدة في الحال ويلغو الباقي.. لأن طبعا عند الإمام أن ثم التراخي في التكلم ف قوله انت طالق الأولى بتقضي وقوع الطلاق في الحال فلم يبقى محلا للباقي

2/ إذا كانت مدخول بها هيقع طلقتين في الحال لوجود المحل وتتعلق الطلقه الثالثه بالشرط



ثانياً، في حالة تقديم الشرط.  
يعني هي قول ( إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق..... )

1/ إذا المرأه غير مدخول بها،، يتعلق الطلاق الأول بالشرط ويقع الطلاق الثاني في الحال ويلغى الطلاق الثالث..  
لأن التراخي عند الإمام بتكون للتكلم فكأنه علق الطلاق الأول بالدخول وبعدين سكت ثم قال (انت طالق) هنا بقي هي تقع في الحال وبكده  
الطلقه الثالثه هتتلغي لأنه لم يبق محلاً للطلاق

2/ إذا كانت المرأة مدخول بها،، هتتعلق الطلقه الأولى بالشرط لأنه بتتصل بالشرط فبالتالي هتتعلق بيه والطلقه الثانيه والتالته هتقع في  
الحال لوجود المحليه..

المبحث الرابع، ورابع حرف من حروف العطف هو ( معنى بل )  
" بل ". بتفيد إثبات ما بعدها والأعراض عما قبلها على سبيل التدارك.  
وأعراض يعني هسبب الكلام اللي كنت بقوله وأقول حاجه ثانيه  
دا كده معنى حرف بل. في المجلد كده بصفه عامه، لكن معناها بيختلف على حسب جاي بعدها كلمه مفرد ولا جاي بعدها جمله.

أولاً، في حالة أن (بل). بعدها مفرد أو وليها مفرد. في الحاله دي بتكون العطف ولكن حالها هيختلف على اعتبار ما قبلها  
لأن اللي قبل بل ممكن يكون حاجتين ممكن يكون موجب أو غير موجب.  
يعني اي موجب وغير موجب دا طيب ،، موجب يعني خبر مثبت مفيهوش نهى ولا نفى اما غير موجب اما نهى أو نفى. تمام

1/ اول حاجه إذا كان ما قبل بل موجب. فهنا هتفيد الأعراض عما قبلها وإثبات ما بعدها على سبيل التدارك.  
مثال ( جاء محمد بل علي )  
طيب يعني اي الكلام ده... معنى الأعراض يعني أن اللي قبل بل ده انا هسكت عنه لا هحكم عليه بإثبات ولا هحكم عليه بنفي ومعنى ثاني  
انه مش هو المقصود من الكلام اصلاً تمام.  
طيب قالي حاجه هنا بقي  
لو مثلاً ضيفنا (لا) كده هيبقى نص في نفى اللي قبل بل مثلاً لما أقول سافر محمد بل علي..  
ف هنا مش هقول أن معنى التدارك في المثال ده ان الكلام الأول اللي قبل بل ده باطل وغلط لا هقول أن المعنى أن الأخبار به مكانش  
المفروض يحصل..

2/ في حالة لو كان اللي قبل بل غير موجب يعني زي ما قولنا نهى أو نفى مثلاً.  
ف هنا هتكون بل لتقرير ما قبلها على حالته وإثبات ضده لما بعدها  
مثلاً ما قام أحمد بل محمد  
هنا في المثال ده بل بتقرر حكم اللي قبلها وهو انها يتنفي القيام لأحمد وبتثبت ضد الحكم ده لمحمد يعني هو اللي قام.. تمام

ثانياً.. في حالة أن (بل) بعدها جمله أو وليها جمله.  
بل في الحاله دي هتكون حرف ابتداء واضراب.

والإضراب نوعان..

الأول، إضراب ابطالي.. من اسمه كده ابطالي يعني يبطل الحكم السابق اللي قبل بل ويقرر ما بعدها  
مثال " وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون".

النوع الثاني، إضراب انتقالي،، نفس الكلام من الاسم معناه الانتقال من حكم إلى حكم من غير أبطال الأول  
يعني انا هنتقل بالكلام على ما بعد بل ولكن اللي قبلها ده حكمه مش هيبكون باطل كل الحكايه اني انتقلت لحكم آخر تمام كده..

طيب بناء على أن (بل) تفيد الأعراض عما قبلها وإثبات ما بعدها هيتفرع على ذلك عدة تفرعات هناخذ أو واحده مثلاً..  
( إذا قال الزوج لزوجته غير الدخول بها " انت طالق واحده بل ثنتين".

في الحالة دي هنتفع طلقه واحده فقط في حين لما قالها انت طالق واحده لأنه هو هنا قصد الرجوع عن الاول اللي هو انت طالق واحده،، وإثبات الثاني مقامه اللي هو بل ثنتين.  
وهنا لا يمكن التدارك والابطال ولا إقامة الثاني مقام الأول لأنه لما وقعت طلقه واحده ع اساس قوله قبل بل أنت طالق واحده فبالنالي لم يبقى محل لوقوع الحكم الثاني اللي هو بعد بل ( ثنتين ) .. تمام ،،  
في مسالتين تاني اقراؤهم..

المبحث الخامس..

(( معنى لكن ))

حرف لكن بتفيد الاستدراك سواء كانت خفيفة ام ثقيله.  
ويقصد هنا بالخفيفة اللي هي بتكتب (لكن) عادي  
ويقصد بالثقيله اللي بتكتب بالشدید (لكن) وطبعا النطق بيختلف في الاتنين تمام..  
اي هو الاستدراك... هو رفع التوهم الناشئ من الكلام السابق.. يعني الكلام اللي قبل لكن  
و رفع التوهم بكون اما بنفي ما توهم إثباته  
مثال جاء محمد لكن على لم يجئ هنا قد يتوهم المخاطب مجئ على أيضا بسبب مجئ محمد لما بينهم من صحبه ومخالطه..  
أو إثبات ما توهم نفيه،،، مثال ( ما جاءني على لكن إبراهيم) هنا لرفع توهم عدم مجئ إبراهيم بسبب عدم مجئ علي.

استعمالات لكن..

لكن قد تستعمل على أنها حرف عطف  
وقد تستعمل لاستئناف وابتداء كلام جديد..

أولاً،، تكون لكن حرف عطف..  
إذا وقع بعدها مفرد ولكن بشرط أن يكون قبل لكن نهى أو نفي  
مثال ( لا يهمل بكر لكن بشر). هنا قبل لكن في نهى اللي هو (لا يهمل).

طيب علشان تكون لكن حرف عطف بمعنى الاستدراك لابد من تحقق هذا الشرط وهو أن يكون الكلام متسقا ومنتظما..  
هياكون متسق ومنتظم ازاى حاجتين :

- 1/ أن يكون الكلام متصلا بعضه ببعض غير منفصل
- 2/ أن يكون محل الإثبات غير محل النفي.. بمعنى أنه ميكونش فيه تناقض بين اول الكلام وآخره أو بين ما قبل لكن وما بعدها بحيث يمكن الجمع بينهم.

طيب اذا كان مفيش تناسق بين المعنيين ف مش هيثبت الاتساق ولا يصح الاستدراك بمعنى أنه في الحالة دي هياكون استئناف للكلام وكأني ببدا كلام كلام جديد مثال ( محمد مسافر لكن علي ليس بكاتب) هنا الجميلتين مفيش اتساق بينهم يعني ملهمش علاقه ببعض ف مينفعش اقول ان لكن هنا لاستدراك ولكن هتكون لاستئناف.. تمام كده

والأصل في لكن انها تكون لاستدراك فيجب الحمل على ذلك إلا إذا تعذر الحمل على هذا المعنى..  
و بناءا على ذلك تفرع عدة تفرعات.

ناخذ مثال ( انه اذا قال شخص لمحمد علي الف جنيه قرضا، فقال الشخص المقر له لا لكن غصبا)  
هنا المقر له لو وصل الكلام فهياكون الالف جنيه غصبا ولو فصل الكلام هياكون الالف جنيه قرضا.  
لأن النفي هنا يحتمل أن يكون راجع لأصل الواجب أو راجع لسبب الوجوب فقط.  
فيحمل على انه راجع لسبب الوجوب فقط لأنه بكده هياكون اتساق في الكلام والتقدير ( لا يجب الالف جنيه قرضا لكن غصبا) هنا هياكون عطف على سبيل التدارك.

اما لو كان حمل على نفي اصل الواجب لم يتسق الكلام ومفيش معنى لإثبات وجوب الالف جنيه بسبب الغصب بعد نفي الوجوب!

ثانياً؛ إذا سبق لكن إيجاب كان ما بعدها جملة.  
طبعا احنا قولنا لو بعد لكن مفرد لازم يكون قبلها غير موجب يعني نفى أو نهى لكن هنا العكس، تمام...  
\_ ويشترط في الاستدراك ب لكن بين الجملتين :،، أن يكون الجملتان مختلفتان نفياً وإثباتاً..  
مثال ( كتب محمد لكن علي لم يكتب ) هنا اللي قبل لكن جملة مثبتة واللي بعدها منفية.  
ومش لازم يكون النفي ده لفظي ممكن يكون ضمنى يعني في المعنى بس مثلاً ( سافر محمد لكن على حاضر ).

الفرق بين (بل) و (لكن)..

باختصار الفرق بين الاثنين متمثل في وجهين :  
الأول،،. ان لكن أخص من بل أو بل أعم من لكن في الاستدراك  
لأنه الاستدراك ببل بكون بعد الإيجاب والنفي عادي اما لا يستدرك بها بعد الإيجاب طبعا الكلام ده ينطبق على المفرد لكن في عطف الجمل  
بلكن بيجوز الاستدراك في الإيجاب والنفي..

الثاني،،. ان موجب الاستدراك بلكن هو إثبات ما بعدها اما بالنسبة لنفي الأول فليس من احكمها. بخلاف بل فإن موجبها نفي الأول وإثبات  
الثاني..

وطبعا ورد على معنى لكن بعض التفريعات نقرأها ولو مش واضح ممكن اشرحها عادي. 

المبحث السادس من حروف العطف ( معنى أو )  
أو موضوعه لأحد الشئيين أو الأشياء اي ان موجب هذه الكلمات يتناول أحد المذكورين.  
يعني ايه؟ يعني حرف " أو ". لما بيتخط في الجملة دا معناه اني عاوزه احكم على حاجه واحده بس من المعطوفين أو المعطوفات اللي في الجملة  
أيا كان.

\_ أو ممكن تقع بين مفردين وممكن تكون بين جملتين.  
اول حاجه لو كانت بين مفردين : ف هي هتفيد ثبوت الحكم لاحدها  
مثال... فكفارتها إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم..... "   
فهنا في الايه دي مثلاً هو الواجب حاجه واحده بس من الحاجات دي مش كلهم ودا معنى ثبوت الحكم لأحدهم.

تاني حاجه لو كانت أو واقعه بين الجملتين : هتفيد مضمون حصول احد الجملتين  
مثلاً،،. لتجتهدن أو امنعنك من حضور الدرس. فهنا اللي هيحصل مضمون احد الجملتين. تمام!

عندي بعدين استعمالات "أو"  
عندي أو اما بتستخدم في الخبر أو الإنشاء

استنى بس المعنى هنا مش الخبر بتاع المبتدأ اللي انت قصدك عليه شيفاك   
بص ي سيدي علشان نبقي فاهمين اي الخبر واي الإنشاء اللي كل شويه نشوفهم في الكلام ونعديهم من غير ما نفهم معناهم؛ الخبر ده اللي هي  
جملة خبريه مش جملة انشائية يعني اي برودو يعني لما الاقي في الكلام نفى أو نهى كده معناه ان دي جملة إنشائية طيب لو مفيش نهى ولا نهى  
يبقى دي جملة خبريه اشطاً كده.  
طبعا الكلام ده خارج الكتاب علشان نبقي مصححين مع بعض بس علشان محدش يودينا في داهيه ويقول دا مش في الكتاب   
نرجع للمهم..

اولا : استعمال أو في الخبر  
هنا أو هتفيد الشك أو التشكيك بمعنى أن المتكلم شاك لا يعلم أحد الشئيين على التعيين  
مثال ( رأيت زيد أو عمرو )  
هنا المتكلم مش متأكد هو شاف مين زيد ولا عمرو ف ممكن يكون زيد وممكن يكون عمرو ف احتمال يكون أحدهم واحتمال لا يكون الآخر ف  
أو هنا هتكون بمعنى الشك  
ودا اللي ذهب إليه كثير من أئمة النحو والأصول  
لكن اجيب على ذلك.

- ١/ أن المتبادر أو المستخدم من كلمة أو هو ثبوت الحكم بأحد الشئيين والتبادر علامة الحقيقة  
٢/ أن الكلام وضع لفهام السامع لا تشكيكه.. فالشك مش هيكون من مقصاد الكلام

ثانياً : استعمال أو في الإنشاء  
طبعاً احنا اتفقنا اي هو معنى الإنشاء.  
"أو" لما بتستعمل في الإنشاء بتدل على الخير أو الاباحه مش هتدل على الشك طبعاً زي ما كان في استعمالها في الخبر

مثال ل "أو" في التخيير : اضرب محمد أو على  
هنا للتخيير بين ضرب واحد فيهم  
دا المثال اللي في الكتاب. كان فيه مثالا دائماً بيحييه في كتب النحو على النقطة دي لو حد يفتكر وهو ( تزوج هند أو اختها). طبعاً في المثال دا مينفعش غير التخيير بأنه يتجوز واحده بس فيهم لأنه مينفعش يجمع بين الاثنين طبعاً لأنه محرم. والمثال ده موضح أكثر.

مثال (أو) لباحه  
الاباحه يعني ليه مطلق الحريه في أنه يختار احد الشئيين أو يختار الاثنين مع بعض ( جالس الغزالي أو الامدي) هنا الأمر مطلق ممكن يختار  
انه يجالس حد فيهم وممكن الاثنين مع بعض.. تمام

الفرق بين الاباحه والتخيير..

المخاطب في التخيير له فعل احد الأمرين فقط أو أحد الأمور المُخبر فيها ومينفعش انه يجمع بين الاثنين زي المثال بتاع هند اللي قولناه فوق..  
اما المخاطب في الاباحه بيحوز له الجمع بين الأمرين أو الأمور المخبر فيها  
في وجه شبه بين التخيير والاباحه  
وهو أنه في الحالتين ينفع يختار حاجه واحده بس من الأشياء دي  
لكن في الاباحه ينفع يجمع بينهم وفي التخيير لا  
وهنقول انه اذا كان الأصل في الكلام الحظر ف (أو) هتكون للتخيير  
وإذا كان الأصل في الكلام الاباحه ف هتكون لباحه...

استعمال أو في النفي أو النهي

باختصار أن (أو) لو وقعت بعد نفي أو نهى.. النفي أو النهي هيعم كل المتعاطفات  
مثال ( والله لا اسرق أو اشرب الخمر) هنا النفي عم الكل ف لو سرق بس هيحنت ( يعني هيقع في الحلفان) ولو شرب خمر بس برده هيحنت  
علشان النفي بيعم الكل  
ودا عكس حرف الواو إذا وقعت بعد النفي فإنها تكون لنفي الجميع.. يعني ايه  
هنطبق على نفس المثال (والله لا اسرق أو اشرب الخمر) هنا مش هيحنت الا لو سرق وشرب خمر يعني مش هيحنت الا بفعل المجموع لأن  
الواو بعد النفي لنفي العموم والشمول.. تمام!

وطبعاً زي كل حرف عليه تفريعات فقهيه  
هنا تفريعات فقهيه إذا كانت أو للتخيير

1 / انه لو قال شخص (( وكلت محمد أو عليا في بيع حديقتي)).  
هنا هيثبت التوكيل لأحدهما بس مش متحدد بعينه هو اي واحد فيهم وخلص يعني تصرف اي حد فيهم هيعتبر صحيح..

نقرأ باقي التفريعات ولو حد وقف معاه حاجه يقولها وبإذن الله هووضحها 

المبحث السابع  
واخر حرف معناها من حروف العطف ( حتى)

معنى حتى : انها للغايه بمعنى الدلاله على أن ما بعدها غاية لما قبلها سواء كان جزء منه ام غير جزء منه..

استعمالات حتى

حتى بتستعمل علي انها حرف جر وعلى انها حرف عطف وعلى انها حرف ابتداء

أولاً : حتى الجارة

حتى في الموضع ده بتكون بمعنى حرف الجر إلى ومعناه انتهاء الغايه..

طيب علشان تكون حتى جارة لازم شرطين

الأول : أن يكون ما بعد حتى جزء لما قبلها مثلاً (أكلت السمكة حتى رأسها وقرأت الرسالة حتى الخاتمه)

هنا الرأس جزء من السمكة والخاتمه جزء من الرسالة..

الثاني : أن يكون ما بعدها متصلًا بآخر جزء مثل ( سلام هي حتى مطلع الفجر). هنا مطلع الفجر دي اللي بعد حتى متصل بآخر جزء من الليل اللي قبل حتى لأن طبعي بعد آخر جزء من الليل طلوع الفجر..

ثانياً : حتى العاطفه، اي يتبع ما بعدها لما قبلها في الإعراب

طيب اي شروطها...

١/ أن يكون المعطوف اسما ظاهر.

والاسم الظاهر مثلاً زي محمد أحمد وغيره فلا يجوز القول ب ( قام الناس حتى انت) لأن انت دي مش ظاهر دي ضمير.. تمام!

٢/ أن يكون المعطوف جزءاً من المعطوف عليه مثلاً ( مات الناس حتى الأنبياء) بس مينفعش اقول جاء الرجال حتى هند لأن هند هنا مش جزء من الرجال فلا يصح..

٣/ أن يكون حكم ما قبلها مما ينقص شيئاً فشيئاً زي مثلاً لما اقول (قدم الحجاج حتى المشاه) هنا كل الحجاج قدموا حتى المشاه يعني مثلاً وليكون في الأول جاء الركاب ف عددهم نقص بعد كده جاء المشاه ودا يدل على التناقض شئى ف شئى

ثالثاً.. حتى الابتدائية

حتى تكون حرف ابتداء يعني حرف تبدأ بعده الجمل سواء بقى كان بعدها جمله اسميه أو جمله فعليه..

اول حاجه أن كان ما بعد حتى جمله اسميه فأما هيذكر خبر أو لا

عند ذكر الخبر مثلاً ( خرجت النساء حتى فاطمه خارجه)

وأما لا يذكر خبر مثلاً قرأت الرسالة حتى آخرها، هنا هيجب تقدير خبر من جنس ما قبل حتى يعني مثلاً التقدير هيكون آخرها مقروء..

ثانياً : إذا كان ما بعد حتى جملة فعليه. فيها عدة أوجه

الأول : تكون حتى للغايه بأن يكون ما قبلها محتملاً للامتداد وما بعدها صالحاً لانتهاء ذلك وانقطاعه عنده

مثال ( يأيتها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها)

هنا المنع من دخول بيت الغير يحتمل الامتداد بمعنى أنه مينفعش دخول بيت الغير بس الاستئذان صلح انه يكون انتهاء لهذا المنع..

الوجه الثاني : تكون حتى للسببيه بمعنى (كي).

وذلك إذا لم يحتمل الصدر الامتداد والآخر الانتهاء إليه وصلح الصدر لأن يكون سبباً للفعل الواقع بعد حتى

يعني اي! يعني صدر الكلام اللي هو قبل حتى مش هيحتمل الامتداد ولا اخره اللي هو بعد حتى هيحتمل انتهائه زي الوجه الأول لا

في الوجه دا صدر الكلام اللي هو ما قبل حتى بيصلح انه هو يكون سبب للفعل اللي وقع بعد حتى

مثال ( أسلمت حتى ادخل الجنة). هنا ما قبل حتى اللي هو إسلامي سبب لاخره وهو دخول الجنة ان شاء الله

الوجه الثالث : أن تكون حتى للعطف المحض وفي الوجه دا هيكون إذا لم يصلح شئى من الوجه الأول ولا الثاني

فهنا حتى هتدل على التشريك المجرد عن الغايه وهتكون داله على التعقيب مثل حرف (الفاء)..

وفيه تفريعات فقهيه على معنى حتى..

1/ لو قال السيد (عبدى حر إن لم اضربك حتى تصيح)

حتى هنا للغاية لأن الضرب يحتمل الامتداد والصياح المضروب يعتبره بينهيه فلو سكت عن الضرب قيل الصياح المضروب عتق العبد.  
باقي التفريعات نذاكرها من الكتاب هما 2 ثاني..

كده الباب الأول كله اللي هو حروف العطف خلص بفضل الله    
اي حد مش فاهم حاجه فيه بقولنا من خلال لنك الجروب في اخر ال pdf

## بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الفصل الثاني ( حروف الجر )

ليه حروف الجر سميت بهذا الاسم؟  
لأنها تجر فعلاً الي اسم أو العكس

المبحث الأول " حرف الباء".

الباء بتفيد الالصاق.

يعني ايه إصاق! يعني تعليق الشئ بالشئ وإيصاله.

يعني ايه بردو.. يعني مثلاً عندي مثال مررت بمحمد. معنى كلمة إصاق هنا اني مروري انا التصق بالمكان اللي موجود فيه محمد يعني انا موجوده في المكان ده. تمام..

طيب الالصاق بيكون فيه طرفين : ملصق، وملصق به

اي هو الملصق به... ده الشئ اللي دخلت عليه الباء والطرف الثاني ده ملصق

زي مثلاً في المثال ده

كتبت بالقلم

القلم هنا ملصق به علشان دخلت عليه الباء والطرف الثاني اللي هو كتبت ده ملصق وهنا الصقت الكتابه بالقلم.

والمقصود في الالصاق إيصال الفعل بالاسم دون العكس..

طيب بناء على أن الباء تفيد الالصاق، معنى الباء هيكون ايه!

قالى الباء بمعنى الاستعانة؛ والاستعانة هي طلب المعونه بشئ على شئ

يعني مثلاً كتبت بالقلم هنا انا استعنت بالقلم على الكتابه فالقلم ده آله استخدمتها في الكتابه.

طيب بناء على أن الباء للاستعانة. فيتدخل على الوسائل دون المقاصد لأن الوسائل يستعان بها على المقاصد .

يعني ايه ونركز في الحته دي علشان ملعبكه شويه في الكتاب 

يعني ايه تدخل الباء على الوسائل دون المقاصد.

ببساطه خالص هوضح بمثال

مثلاً عندي في البيع وليكن مثلاً المبيع ده تليفون مثلاً. هنا المقصود من البيع هو الانتفاع بالبيع ده اللي هو التليفون وثن المبيع هنا وسيله

إلى تحقيق هذا المقصد أو الغايه اللي هو الانتفاع بالموبايل ده

ف الوسيله في حد ذاتها لا تنفع ولكن تنفع بواسطه التوصل للمقاصد

ففي المثال ده مثلاً الباء هتدخل على الوسيله اللي هي الثمن ومش هتدخل على المقصد اللي هو الانتفاع بالمبيع ده

ف هقول مثلاً ( بعتك هذا الهاتف بألف جنيه). شافين هنا الباء دخلت على الوسيله اللي هي الثمن اللي هي الالف جنيه.. تمام كده

طبعاً الأمثله دي مش في الكتاب ده بس للتوضيح..

وتفرع على كون الباء للالصاق أمران :

هناخذ الأمر الأول:.. إذا حلف رجل على زوجته فقال ( والله لا تخرجي الا بأذني)

الحكم هنا هيشترط لكل مره تخرج فيها إنن لأن تقدير الكلام.. لا تخرجي الا خروج ملصقاً بإذني.. لأن طبعاً النكره في النفي بتعم.

طيب اذا قال لها ( لا تخرجي الا ان اذن لك).

الحكم هنا مش زي الأولى انه لازم لكل خروج إذن. لا إذا اذن لها مره واحده فخرجت خلاص لا يشترط إذن لكل مره لأنه الاستثناء هنا مراد به الغايه مجازا

وبما أن المستثني ليس جزء من المستثني منه يعني الاذن ده مش من جنس الخروج ولا جزء منه وطبعا احنا عارفين في الاستثناء لابد أن يكون المستثني من جنس المستثني منه أو جزء منه فهنا لا يصح الاستثناء حقيقه  
ف هيقتصر هنا الحكم على المستثني منه  
ومعنى الكلام ده أن الخروج هيكون ممنوع لوقت وجود الأذن فلو إذن ليها مره واحده خلاص هييسقط المنع..

الأمر الثاني : في العموم بيتكلم عن دخول الباء على آله والمحل.  
وبناء على أنها تدخل على المحل فقال الحنفية بوجوب مسح ربع الرأس...  
هذاكر الأمر ده من الكتاب علشان مطولش في الكتابه بس  
ولو حد وقف قدامه وهو بيذاكره يقول وانا أعيد شرحه بإذن الله تعالى  

المبحث الثاني.

(معنى على) أو حرف الجر على

على. تفيد الاستعلاء ومعنى الاستعلاء : علو الشئ على الشئ وارتفاعه فوقه.

ويمكن يستخدم بالمعنى الحسي، مثلا محمد علي السطح.. هنا العلو حقيقه وهو وجود محمد أعلي السطح أو فوق السطح

ويمكن يكون معنوي،،. ويكون المراد منه الإيجاب واللزوم مثلا ( . والله على الناس حج البيت). هنا لزاما على الناس حج البيت لأنه ركن من أركان الإسلام  
وبردو مثلا اما اقول ( لمحمد على الف جنيه). ف هنا انا بلزم نفسي بآلاف جنيهه ده بمعنى أنه بوجبه على نفسي..

طيب استعمال (على).

١ على بتستعمل بمعنى الشرط، ٢ تستعمل في المعاوضات والمعاوضات نوعين محضه وغير محضه

1/. استعمال (على). بمعنى الشرط

يستخدم بمعنى يفهم منه أن ما بعدها شرط لما قبلها مثال (بيابعدك على أن لا يشركن بالله شيئا).  
يعني بيشرط عدم الاشراف،، والجزاء يتعلق بالشرط فيكون لازما عند وجوده  
وطبعا احنا قولنا أن على بتكون لايجاب والالزام ف هيكون الشرط بمنزلة الحقيقه...

2/. استعمال ( على) في المعاوضات:

قولنا أن المعاوضات نوعين محضه وغير محضه.

اولا، المعاوضات المحضه : \_ وهي التي تخلو من الإسقاط زي البيع والاجاره والنكاح  
إذا استعملت (على) في هذا الموضع هتكون بمعنى ( الباء). من غير خلاف

مثال ( بعتك هذا الكتاب على عشرة جنيهات) ف معنى على هيكون الباء يعني بعتك هذا الكتاب بعشرة جنيهات.. وهكذا بقى في عقد الاجاره والنكاح.

ثانياً؛ استعمال على في المعاوضات غير المحضه

ودي لا تخلو عن معنى الإسقاط زي الطلاق على مال والخلع ف هما بيعتبروا إسقاط من جانب الرجل

تفرع علي الخلاف بين الإمام والصاحبان :

انه لو قالت امراه لزوجها ( طلقني ثلاثا على الف جنيهه) فطلقها واحده..

الحكم هنا ايه!! هقولها ببساطه خالص

قال أبو حنيفة : لا يجب ثلث الالف وتقع طلقه واحده رجعيه..  
لأن على عند الإمام زي ما قولنا انها للشرط وأجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط  
يعني الشرط كله اللي هو الالف جنيه ده ف مش معنى ان طلقه واحده اللي وقعت يبقى كده هنقسم الشرط على 3 بحيث ان الطلقه إلی وقعت دي هتكون ب ثلث الالف.. قالي لا لأن أجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط اللي هما الطلقات..

وقال الصحابيان : يجب ثلث الالف وتقع طلقه بائنه  
لأن على عندهم زي ما قولنا انها بتكون بمعنى الباء ف الالف جنيه دي عوض مش شرط وأجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض...

المبحث الثالث..

(معني من).

اختلف العلماء في المعنى الذي وضع له (من).

الرأي الأول : أن (من). موضوعه للتبويض  
مثال، أخذت من الدراهم، ومحمد من طلبه العلم.  
هنا محمد دا واحد من الطلبة وجزء منهم ف في المثال هتكون من بمعنى التبويض  
وذهب إلى هذا الرأي ( فخر الإسلام البزودي). وقال كمان ان معناها التبويض هو أصلها وهو المعنى الذي وضعت له

الرأي الثاني ( النحاه) : أن (من) تستعمل حقيقة في ابتداء الغايه مثلا ( سرت من القاهرة إلى طنطا) هنا معنى ابتداء الغايه اني ابتديت المشي من القاهرة لغاية طنطا اللي هي انتهاء الغايه دي ( ودي معنى لسه جاي في الحرف اللي بعد ده حرف إلى). تمام..  
وقالوا كمان ان (من) قد تكون للتبويض أو للتبيين أو زائده..

وقال المحققون منهم : أن كل المعاني ترجع إلى معنى ابتداء الغايه، ف مثلا ( أخذت من الدراهم) دال على أن الدراهم موضع الأخذ وابتداء الغايه. وفي المثال ( سرت من القاهره...) دال على القاهره دي هي منشأ السير وابتداء الغايه  
لكن الفرق ان في أول مثال أفادت معني التبويض لأنه معناه ممكن فيه لكن في الثاني لا. ولكن ابتداء الغايه هو المعنى المستفاد من الكل..

الواقع أو الراجع؛. ان من تستعمل في عدة معاني أو معاني كثيره، ابتداء الغايه والتبويض والبيان والزيادة والتنصيص ف هي من قبيل المشترك اللفظي ف عند استخدامها في الكلام سياق الكلام وقرينته هو الذي يوضح المعنى المراد منها..

المبحث الرابع من حروف الجر ( معنى إلى).

الفائده من الي انها لانتهاء الغايه، ومعنى انتهاء الغايه : يعني ما بعدها نهاية حكم ما قبلها يعني اللي بعدها مش هيكون داخل في حكم ما قبلها.

أوضح الكلام ده بمثال ( واتموا الصيام إلى الليل). هنا إلى بعد إلى اللي هو الليل لانتهاء غايه الصوم الزمانيه يعني الصيام خلاص بينتهي بدخول الليل ف الليل دا اللي هو بعد إلى مش هيدخل في حكم ما قبلها اللي هو الصيام والا كان هيبقى الحكم اننا نوصل الصيام.. تمام كده..

\_ إذا استعملت إلى في الأجال كان لها 3 أحوال..

وكلمة الأجال يعني لما اقول لأجل كذا أو لحد كذا يعني لوقت معين مثلا فاهميني 🤔😄  
المهم...

الحاله الأولى :\_. تكون إلى (للاييه). إذا كان صدر الكلام محتملا لانتهاء الغايه.

يعني ايه!

يعني الفعل اللي في الكلام هيكون قابل لامتداد هوصخ بالمثال ( صمت إلى الليل) يعني صيامي فضل ممتد طول النهار لحد دخول الليل ف الليل ده كان غايه لصيامي وانتهاء ليه.. تمام

الحاله الثانيه :، أن إلى تكون (للتأجيل) إذا لم يكن صدر الكلام محتملا لانتهاء الغايه.



يعني اي صدر الكلام يعني أوله اللي قبل إلى، لكن في الحاله دي هيكمن تعليق الجار والمجرور بمحذف، والمحذوف ده بنقدره بما يدل عليه الكلام.  
مثال ( بعث إلى شهر). التقدير بعث مؤجلا الثمن إلى شهر..  
لأن في المثال ده صدر الكلام وهو البيع فعل لا يقبل الامتداد. فثبت البيع وحكمه في الحال والي هنا هتكون لتأجيل الثمن.

الحاله الثالثه: أن إلى (للتأخير). في الحاله دي لو الحاله الأولى والثانيه منفعتش اللي هو الغايه أو التأجيل ف إلى هتكون للتأخير. لو صدر الكلام اللي هو ما قبل إلى احتمل ذلك التأخير.

مثلا قال رجل لزوجه (انت طالق إلى شهر). في الحاله دي طالما هو لم ينوي التنجيز بوقوع الطلاق ولم ينوي بتأخير ف هيقع بعد مضي المده اللي هي الشهر وهتحمّل إلى هنا على أنها للتأخير.

لكن قال زفر : أن الطلاق في هذه الحاله هيقع في الحال حتى لو لم ينوي التنجيز ولا التأخير..  
السبب، قال انه إلى للتأجيل والتوقيه والتأجيل والتوقيه دول أوصاف بتقضي وجود موصوف موجود في الحال فاذن الطلاق يقع في الحال وحينها يلغو الوصف لأنه لا يقبله.

طيب ما هو الفرق بين التأجيل والتأخير؟

التأجيل : العله والحكم يثبت في الحال وتتأخر المطالبه  
التأخير؟؟ العله هتثبت في الحال لكن الحكم هيتأخر..

(( دخول الغايه تحت المغيا وعدمه)).

يعني ايه غايه في حكم المغيا!  
يعني الغايه اللي هي بتكون بعد حرف إلى هتاخذ نفس حكم اللي قبل حرف إلى.

\_ اتفق العلماء على أن إلى ما بعدها نهاية حكم ما قبلها..  
لكن اختلفوا في دخول الغايه في حكم المغيا..  
طيب ليه الخلاف! لأن بعض الغايات بتكون ثابتة غير داخله في المغيا، زي مثلا لما اقول صمت إلى الليل. انا عندي الليل مش بيدخل في الصيام لا دا بيكون غايه وانتهاء ليه بس.  
وقالي أن البعض من الغايات تدخل في المغيا زي مثلا دخول المرفق في غسل اليد. (وايديكم إلى المرافق). هنا اللي بعد إلى المرافق بتدخل في حكم اللي قبلها وبتالي بنغسل المرافق مع اليد في الموضوع..  
ف من هنا كان لابد من وجود ضابط فاختلّفوا في تحديد هذا الضابط..

1/ قال المحققون من الأصوليين والنحاه : أن دخول الغايه في حكم ما قبلها أو عدم دخوله دا متوقف على الدليل يعني يدور مع الدليل وجودا وعدمه.

ودا رأي سديد؛ لأن تتبع استعمال إلى في اللغة بيؤيد ذلك

مثال فيه دليل على الخروج أو عدم دخول الغايه تحت حكم المغيا. ( ثم اتموا الصيام إلى الليل). في الدليل دا لو دخلت الغايه تحت الحكم كان هيسئلزم اني اوصل الصيام.

مثال فيه دليل على دخول الغايه..  
( قرأت القرآن من أوله إلى آخره)  
هنا الغايه هتدخل تحت الحكم لأن سياق الكلام دل على حفظ القرآن كله.

2/. صدر الشريعة والإمام البزدوي :

حاولوا أن يجدوا ضابط لدخول الغايه في حكم ما قبلها من عدمه..  
فقالوا اي بقى..

أولا : أن الغايه أن كانت غايه قبل التكلم لا تدخل في حكم ما قبلها سواء تناولها صدر الكلام قبل إلى أو لا  
مثال أكلت السمكه إلى رأسها.

ثانياً : أن لم تكن غايه في الواقع يعني قبل الكلام لكن هي غايه في التكلم فقط ف حاله دي هنشوف.

١ إذا كان صدر الكلام غير متناول لها هتكون إلى هنا لمد الحكم إليها فقط ولا تدخل الغايه في حكم ما قبلها.

٢ أن كان صدر الكلام متناول لها فهنا لإسقاط ما ورائها فتدخل في حكم ما قبلها.

استدلوا على هذا التفصيل، بذكر آراء النحاه ونقل عنهم ٤ مذاهب :

الأول؛ ان الغايه تدخل تحت حكم المغيا حقيقه وإذا فهم عدم دخولها هيكون مجاز بالقرينه اللي هتكون موجوده في الكلام

الثاني : أن الغايه لا تدخل تحت حكم المغيا الا مجازا

الثالث؛ الاشتراك اللفظي يعني دخولها تحت حكم المغيا حقيقه وعدم دخولها برده بكون عن طريق الحقيقه

الرابع : التفصيل، إذا كان ما بعد إلى جنس ما قبلها دخلت الغايه في حكم ما قبلها أو في حكم المغيا وان لم يكن من جنس ما قبلها فلا  
تدخل..

وقام بعض العلماء بنقض ما ذكره هذا ولكن الحمد لله مش جايب الانتقادات في الكتاب علشان الاطاله 😊😄

الفروع الفقهي

هاخذ اول واحده. ( لو أقر شخص قائلاً : لفلان على من درهم إلى عشرة )

قال أبو حنيفه : يجب عليه ٩ دراهم فقط لدخول الأول ضرورة \_ يقصد هنا بالأول اللي هو الدرهم \_ ولا يدخل الدرهم العاشر في الوجوب  
لأن صدر الكلام لا يتناول العاشر.

ف الغايه هنا هتكون لمد الحكم إليه فقط

يعني انا بقول من درهم لحد 10 يعني اخرك ال 10 ك غايه لكن مش هتدخل معايا في الحكم هي بس لمد الحكم إليها فمش هتدخل معايا في  
الحكم..

وقال صاحبان : هيجب عشرة، فهتدخل الغايتان الأولى اللي هي الدرهم والاخير اللي هي عشره قالى لأن العاشر لا يتحقق إلا بوجود  
تسعه قبله والأول مش هيتحقق الا بوجود ثاني بعده.

وقال زفر : يجب ثمانية فقط، يعني ولا هيدخل معايا الغايه الأولى ولا الاخير. عملا بموجب اللغه..

أولا : (في) إذا أضيفت إلى الزمان.

عند دخول (في) في ظرف الزمان فما تكون ظاهره زي صمت في هذا الشهر  
أو مضمره زي صمت شهرا..

الفرق بينهم : انه في حالة اما تكون (في) مضمره هتقتضي الاستيعاب لأن الظرف هنا في منزله المفعول به.

اما في حالة انها تكون مضمره مش هتقتضي الاستيعاب وإنما هتقتضي وقوع الفعل في جزء منه في المثال اللي قولته دا مثلا صمت في  
هذا الشهر، الصوم هنا هيصدق على حتى ساعه لأن الظرف أوسع من المطرروف فهيشمل بعضه زي ما بيشملة كله.

\_ تفرع على قاعده إذا كانت في ظاهره أو مضمره:

( انه اذا قال رجل لزوجته انت طالق غدا أو انت طالق في غد )

اختلف الإمام وصاحباؤه في ذلك :

قال صاحبان : هما سواء يعني الجميلتين سواء في الحكم بتأخيرهما في الطلاق هيئع في أول النهار سواء بقى قالها طالق غد أو في غد وقالوا لأن حذف في أو إثباته في الكلام على سواء مفيش فرق بينهم..

لكن الإمام أبو حنيفة فرق بينهم :

1/. أنه لو قال لزوجه (انت طالق غدا) هيئع الطلاق في أول النهار لأنه بكده هيكون واقع في جميع الغد والكلام في الحالة دي زي ما قال صاحبان.

طيب هنا لو قال نويت آخر النهار، قال إنه لو حتى صدق ديانه لا يصدق قضاء يعني الحكم وقوعه مش هيئع عن أنه يقع أول النهار ف مش هيصدق قضاء لأنه غير موجب ظاهر كلامه إلى ما هو تخفيفا عليه..

2/. إذا قال لزوجه انت طالق في غد.

وقال هنا نويت آخر النهار هنا بقى هيصدق ديانه وقضاء لأن لما أظهر (في). مش مضمرة زي المثال اللي فوق، كان موجب كلامه وقوع الطلاق في اي جزء من النهار يعني اي جزء مبهم بقى محدش قلما قال آخر النهار صح تعيينه.

طيب اذا لم ينوي شيئاً : هيئع الطلاق في أول الغد أول النهار  
لأن في الصورة الأولى قوله غد دا معناه انه هيكون واقع في جميع الغد فهيقع في أوله  
الصورة الثانية اللي هي في غد  
هو مفيش ليه نيه هنا هو يقصد اي جزء من النهار فهيتعين الجزء الأول لاسبقيته..

في إذا أضيفت الي المكان  
إذا دخلت في على المكان مثال انت طالق في الدار  
اتفق الفقهاء على أنها تطلق في الحال حيثما كانت. لأن المكان لا يصلح ظرفاً للطلاق والظرف في منزلة الوصف.. وما صلح وصفا لا بد أن يصلح لتخصيص والمكان لا يصلح لتخصيص الطلاق بحال.

\_\_ استعارة (في) للمقارنه

في لو لم تصلح للظرف تستعمل في المقارنه يعني اللي بعدها هيكون فعل مثلاً .  
مثال (انت طالق في دخولك الدار) في هنا بمعنى الشرط والتوقف فيكون الطلاق مقارنا للخروج من الدار.

\_\_ تفرع على الاستعارة في المقارنه :

انه اذا قال لزوجه ( انت طالق في مشيئة الله أو في إرادته أو في محبته)  
هنا لا يقع الطلاق أصلاً لأنه في منزلة التعليق بالمشيئة وهي متردده بين الوجود والعدم فكأنه قال انت طالق أن شاء الله والطلاق هنا لم يقع لعدم العلم بوجود الشرط اللي هو المشيئة.

اما لو قال انت طالق في علم الله  
هنا بقى الطلاق هيئع في الحال وهنا مش هيكون تعليق زي اللي فوق  
ولان علم الله متعلق بجميع الممكنات والممتنعات ف هو هنا ميقصدش التعليق لا دا كأنه بيقول ان دا ثابت في معلوم الله..

## الباب الثاني ( . تقسيم الألفاظ باعتبار الظهور والخفاء).

قسم الأصوليين الالفاظ بشكل عام من حيث دلالتها على معنى الأحكام لقسمين

الأول؛ لفظ ظاهر الدلالة : ومعناه انه ببديل علي معناه دلالة واضحة

الثاني؛ لفظ خفي الدلالة ؛ يعني يعني مش ببديل على المعنى بنفسه لا يحتاج لأمر خارج عنه حتى يفهم المعنى المراد منه..

طيب اللفظ الظاهر ده مش على درجة واحدة في الظهور وبرود الخفي مش على درجه واحده في الخفاء لا بتفاوت مراتبها ف في ألفاظ أوضح وأظهر وفي الألفاظ أقل منها شويه في الوضوح وفي ألفاظ أقل أكثر وهكذا وكذلك الأمر في الخفاء..

طيب بناءً على الكلام ده الحنفية قسموا اللفظ الظاهر أو باعتبار الظهور والوضوح إلى أربعة أقسام :

١ ظاهر

٢ النص

٣ المفسر

٤ المحكم

وترتيبهم كده من الأقل وضوح لأقوى او من الأدنى للأعلى يعني الظاهر أقل نوع في الوضوح اما المحكم أعلى رتبه في الوضوح والظهور..

تمام دا بالنسبة للفظ الظاهر طيب الخفي ينقسم برود لأربعة أقسام

١ الخفي

٢ المشكل

٣ المجمل

٤ المشابه

هناخذ اول حاجه أقسام اللفظ باعتبار الظهور يعني هناخذ كل أنواعه الظاهر والنص والمفسر والمحكم

المبحث الأول ( الظاهر وحكمه).

الظاهر في اللغة : خلاف الباطن ومعناه الوضوح والانكشاف والظهور

في الاصطلاح : اللفظ الذي دل على معناه دلالة ظاهره بحيث لا يتوقف المراد منه على قرينه خارجيه.

يعني اي!! يعني اللفظ بنفسه كده هو اللي بيبين معناه مش يحتاج لأي قرينه علشان توصخه. والمعنى دا مش بيكون هو المقصود الأصلي من سياق الكلام بيبقي يقصد حاجه ثانيه زي ما هيجي في المفسر أن شاء الله

\_ الظاهر يحتمل التخصيص والتأويل والنسخ.

يعني اي.. معنى التخصيص يعني قصر العام على الخاص او على بعض أفراده طبعاً بدليل..

اما التأويل : صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر يحتمله

اما النسخ : هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه ( يعني متأخر عنه)

ونأخذ بالنأ ان النسخ ده بيكون موجود في الظاهر والنص والمفسر بس وكمان في زمن الوحي أو زمن الرساله؛ اما اللفظ المحكم ده مفيهوش نسخ خالص لا في زمن الوحي ولا غيره تمام.

أمثلة على اللفظ الظاهر :

١ ( واحل الله البيع وحرم الربا).

المعنى الظاهر من الآية من غير ما احتاج اي حاجه هو أن البيع حلال والربا حرام.  
بس احنا قولنا أن المعنى الظاهر مش هو اللي بيكون مقصود من سياق الكلام.  
امال يقصد اي من سياق الكلام هنا!!

سياق الكلام هنا المقصود به : هو التفرقه بين البيع والربا في الرد على من سوى بينهم في الحكم... لما قالوا إنما البيع مثل الربا..

حكم الظاهر : وجوب العمل بما دل عليه من الأحكام، حتى يقوم دليل على صرفه عن معناه إلى معنى آخر..  
لأن زي ما قولنا أن الظاهر يحتمل التخصيص والتأويل والنسخ ف لو مفيش حاجه منهم ف هناخد بالحكم المفهوم من المعنى الظاهر ده  
لكن لو اتاول بقى أو اتنسخ مثلا فهناخد وقتها بالحكم ده تمام كده..

المبحث الثاني. ( النص وحكمة).

ودا القسم الثاني من أقسام اللفظ الظاهر

النص في اللغة : رفع الشئ وإظهاره

في الاصطلاح : هو اللفظ الذي ظهر المراد منه وازداد وضوحاً على الظاهر بأن كان المراد منه هو المقصود الأصلي من سياق الكلام.  
يعني النص ده أوضح أو أعلى مرتبه في الوضوح من الظاهر طيب ليه!! قالي لأن المراد من المعنى في النص هو المعنى المقصود من  
سياق الكلام مش زي الظاهر ان المقصود من سياق الكلام مش هو المعنى الظاهر تمام..

\_\_ والنص ايضاً، يحتمل التأويل والتخصيص والنسخ. زي الظاهر بردو

\_\_ أمثلة النص :

(وأحل الله البيع وحرم الربا)

هنا في الآية نص في التفرقه بين البيع وبين الربا للرد على من سوى بينهم في الحكم (إنما البيع مثل الربا).  
ف المعنى الظاهر من الآية هو أن البيع حلال وان الربا حرام  
اما النص في الآية أن فرق بينهم بقرينة صدر الآية المماثلة بينهم..

مثال ثاني ( . فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة.....).

في هذه الآية نص في بيان عدد من يحل الزوجات إذا أمن الوقوع في الجور أو واحده إذا لم يأمن الوقوع في الجور.

( وطبعاً الأغلب لا يأمن الوقوع في الجور في تكتفوا بالزوجة الواحد زي الشاطرين 😊👩🏻👨🏻 )

المهم نرجع للنص 😊

الظاهر هنا من الآية هو إباحة الزواج وده معنى يفهم بمجرد سماع الصيغه من غير حاجه لأي قرينه.

لكن الآية لفظ نص في أنها بتبين العدد الذي لم يكن مبيناً فالآية بينته وزادت القصد وضوح أكثر من الظاهر.

طيب في سؤال (لما لا يجوز أن تكون الآية نصاً فيهما؟)

يعني اي!! يعني ليه سياق الكلام مش بيدل على الاتنين مع بعض إباحة الزواج وبيان العدد.

الجواب على ذلك بأمرين :

الأول : أن إباحة النكاح هو المعنى الظاهر من الآية المعنى ده كان معروف قبل كده وظاهر في آيات تانيه ونصوص أخرى فهنا يعتبر  
لإعادة الإفادة لو حملت المعنى على أنها للجواز طيب لو حملت معنى الآية علي أنها لبيان العدد هنا هيكون افاده جديده

والحمل على قصد افاده جديده أولى من الحمل على اعاده الإفادة.

الثاني؛ انه اذا ورد أمر بشيئ مفيد ولم يكن ذلك الشيء واجبا فالمقصود إثبات ذلك القيد...

حكم النص :

زي حكم الظاهر.. انه يجب العمل به بما دل عليه على سبيل القطع حتى يقوم دليل على تأويله أو تخصيصه أو نسخه والنسخ طبعاً لا يكون الا في زمن الوحي..

الفرق بين الظاهر والنص؛ هو سياق الكلام وطريقة السياق أو السوق  
لو المعنى اللي دل عليه لفظ ظاهر مش هو المقصود من سياق الكلام ببقى ( ظاهر ) اما لو المعنى المقصود قصد اصلي ببقى ( النص ) .

المبحث الثالث ( . المفسر وحكمه ).

المفسر في اللغة؛ هو البيان والكشف أو انكشاف المعنى

إصلاحاً : هو اللفظ الذي ازداد وضوحاً على النص بعدم إحتتماله التأويل والتخصص ويحتمل النسخ في عهد الرسالة..

هنالاحظ من التعريف أن المفسر هنا مش بيحتمل لا التخصيص ولا التأويل ع عكس الظاهر والنص و بيحتمل النسخ بس وفي زمن الرسالة أو زمن الوحي.

المفسر ليه نوعين: مفسر بذاته ومفسر بغيره

الأول : مفسر بذاته : اي البين الواضح الذي لا يحتاج إلى ما يبينه

يعني ما كان وضوح المعنى فيه مستفاد من الصيغه مع عدم احتمال

١ التأويل أن كان خاصا

٢ التخصيص أن كان عاما

مثال لأول : قول الزوج لزوجه ( طلقي نفسك واحدة). لو كان قال طلقي نفسك بس كان هيحتمل تأويلها على الثلاث طلقات مثلا لكن لما قال واحده انقطع احتمال هذا التأويل..

مثال الثاني؛ اللي هو عدم إحتتماله التخصيص إذا كان عاما

( فسجد الملائكة كلهم اجمعون).

لفظ الملائكة عام يحتمل التخصيص لكن بقوله كلهم انقطع هذا الاحتمال

بس لفظ الكل يحتمل انهم سجدوا مجتمعين أو سجدوا متفرقين لكن قوله ( اجمعون ) قطع احتمال تأويل انهم سجدوا متفرقين.

النوع الثاني : المفسر بغيره : هو الذي يحتاج إلى بيان فبينه نص قطعي آخر.

بمعنى أنه وضوح المعنى المستفاد فيه من غير الصيغه بأن وردت صيغته مجمله ثم لحقها بيان قطعي من الشارع يبينها..

مثال قال تعالى ( واقموا الصلاة واتوا الزكاة). و ( كتب عليكم الصيام)

ألفاظ الصلاة والصوم والزكاة هنا مجمله

غير مفصله مش واضح مثلا في الصلاة كيفيتها ولا هيئتها مش واضح في لفظ الصوم كيفيه ولا هيكون من أمته ل أمته وهكذا

لكن النبي صلى الله عليه وسلم بينها وفصل معانيها قال ص ( صلوا كما رايتموني اصلي)

ف قول النبي أو فعله هنا نص أو بيان قطعي آخر بين النص المجمل ده ف بقى مفسر بغيره مش بذاته. تمام...

حكم المفسر : وجوب العمل بما دل عليه قطعاً ولا. خلاف فيه لعدم إحتتماله التأويل أو التخصيص وإحتماله النسخ كان في زمن الرسالة فقط

ف على ذلك المفسر أقوى في الدلالة على الحكم من الظاهر ومن النص..

المبحث الرابع ( المحكم وحكمه).

المحكم في اللغة؛ اسم للشئ المتقن مأخوذ من الأحكام.

في الاصطلاح : هو اللفظ الذي ازداد وضوحاً في الدلالة على معناه دلالة قطعية ولم يحتمل تأويلاً ولا تخصيصاً ولا نسخاً..

هنا بقى المحكم مش زي باقي أقسام اللفظ الظاهر مش بيحتمل اي نوع من التأويل ولا التخصيص ولا النسخ في اي وقت بقى ولا زمن الرسالة ولا غير زمن الرسالة..

أنواع المحكم نوعان : محكم لذاته ومحكم لغيره..

النوع الاول : المحكم لذاته وهو ما لا يحتمل النسخ بأن كان الأحكام من ذات اللفظ :  
ازاي هيتحقق الأحكام باللفظ فقط عن طريق أمرين :

الأول : نصوص لا تقبل بطبيعتها النسخ أصلاً لكونها نصوص كلية؛ وهي

١ النصوص المتعلقة بقواعد الدين مثل الآيات الدلالة على الإيمان بالله ووحانيته

٢ النصوص المتعلقة بالأخبار المحضة ( ماكان وماسيكون). مثل قوله تعالى ( أن الله بكل شيء عليم). يعني عليم بكل شئ كان في الماضي وكل شيء سوف يكون في المستقبل.

٣ الأحكام والنصوص المتعلقة بامهات الفضائل وقواعد الأخلاق مثل بر الوالدين والوفاء بالعهد

٤ الأحكام المتعلقة بأسس الرذائل التي ينكرها العقل السليم مثل الشرك بالله تعالى والعياذ بالله.

الأمر الثاني : أحكام تقبل بطبيعتها النسخ لكونها أحكام جزئية لكن اقترنت بما يدل على تأييدها ودوامها

مثال.. قال تعالى ( وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا أن تتكفوا ازواجه من بعده أبدا).

ف هذا النص اقترن بما يدل على تأييده وعدم قبوله النسخ ( أبدا).

النوع الثاني : المحكم لغيره

وهو ما يحتمل النسخ في زمن الوحي فقط بأن كان الاحكام فيه من خارج النص. مش من النص نفسه زي المحكم بذاته.

والنوع ده بيشمل جميع النصوص التي كانت تحتل النسخ في زمن نزول الوحي

ر الاحتمال دا طبعاً انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأن زي ما قولنا الاحكام مش ناشئ عن ذات اللفظ

مثال ( وأقيموا الصلاة)

الصلاة لفظ مجمل واللي بينه نص قطعي آخر وهي السنه الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم ف لو هنركز كده هنلاقي انه في الحاله دي

بقي (مفسر).

وبناءً على الكلام ده أن الظاهر والنص والمفسر كلهم من قبيل المحكم لغيره

\_\_ انقطاع احتمال النسخ والتأويل على وجهين أو لسببين :

الأول : أن يكون معنى الاحكام في ذاته مثلاً الآيات الداله على وجود الصانع وصفاته جل جلاله

الثاني : ما يكون بانقطاع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك هيسمي محكماً لغيره..

\_\_ حكم المحكم

وجوب العمل بما دل عليه دلالة واضحة قطعية لأنه لا يحتمل تأويل ولا تخصيص ولا نسخ.. فدلالته على الحكم هي الأقوى.

\_\_ عند تعارض هذه الأقسام مع بعضها فيقدم الأقوى عليهم جميعاً..

ابنا القانون

مع بعض أقوى

محمد عمرو جندي. ولا ننسا من ساهم في ذلك بكتابته وتلخيصه الاستاذ ايمان سلمي

<https://t.me/ShapanKalw>



وفيه شرح على الجروب ومذكرات لباقي المواد على قناة التليجرام..

#تيم\_طريق\_الطموح